



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI MANUTENTIVI

REGISTRO GENERALE N. 993 del 24/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 31 del 22/06/2026

PROPOSTA N. 1784 del 19/06/2026

OGGETTO: Prosecuzione contrattuale ex art. 6 co. 2 lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 115/08 del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni Liquidazione fatture per prestazione del servizio periodi 06/11/2025-31/12/2025 e 01/01/2026-31/03/2026.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera della Commissione Straordinaria Poteri della Giunta n. 128 del 18/06/2019 è stata decretata l'adesione per anni sei alla Convenzione per l'affidamento del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni ed in particolare il servizio energia "A", il Servizio Tecnologico Climatizzazione Estiva "C", il Servizio di Energy Management "E" e il Servizio di Governo "F", oltre ai servizi attivati in automatico, con la Società Siram S.p.A. con sede in Milano, aggiudicataria per il lotto 10, Regioni Basilicata e Calabria - del "Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni" per l'importo di canone contrattuale di € 2.574.355,84 oltre Iva;
- con determina dirigenziale del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale n. 121 del 29/10/2019 (R.S.) e n. 1119 del 29/10/2019 (R.G.) è stato:
 - a) approvato il Piano Tecnico Economico (PTE), e la relativa RTI (Relazione tecnica interventi), datato 28/02/2019 ed assunto al prot. dell' Ente in data 01/03/2019 al n.14637 del 01/03/2019;
 - b) stabilito di procedere sulla piattaforma CONSIP ad effettuare l'ordinativo del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni con la società SIRAM S.p.A. alla quale affidare il Servizio Integrato Energia del Comune di Lamezia Terme per una durata di sei anni dalla data di consegna del primo impianto;
- con la determina di cui al punto precedente, mediante impegno pluriennale, è stata impegnata la somma complessiva di euro 3.140.714,13 inclusa IVA al 22%, in considerazione della data di presa in consegna del primo impianto da parte della società SIRAM del 04/11/2019;
- in data 29/10/2019 è stato effettuato, mediante piattaforma CONSIP, ordinativo n. 5191385 del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni con la società SIRAM S.p.A. alla quale è stato affidato il Servizio Integrato Energia del Comune di Lamezia Terme per una durata di sei anni dalla data di consegna del primo impianto;
- con determina dirigenziale del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale n. 164 del 12/12/2019 (R.S.) e n. 1350 del 12/12/2019 (R.G.) è stato deciso di procedere sulla piattaforma CONSIP ad effettuare un secondo ordinativo, ad integrazione dell'ordinativo n. 5191385 di cui al punto precedente, affidando così alla SIRAM S.p.A. il Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni per i seguenti ulteriori 6 immobili di proprietà comunale:
 1. Plesso della Scuola Media Don Milani (San Teodoro) sito in via Garibaldi;
 2. Edificio comunale, sede Pubblica Istruzione e Commissione Elettorale, sito in via Pasquale Celli;
 3. Ufficio Anagrafe (Servizi Sociali) sito in Corso Numistrano;
 4. Scuola Materna Canneto sita in via G.B. Vescio;
 5. Edificio comunale, sede della Sezione Lavori, sito in via Grazia Deledda;
 6. Scuola Materna Kennedy sita in via Carso.

- in data 12/12/2019 è stato effettuato per i sei impianti aggiuntivi, mediante piattaforma CONSIP, ordinativo n. 5285666 del Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni con la società SIRAM S.p.A. alla quale è stato affidato il Servizio Integrato Energia del Comune di Lamezia Terme per una durata di sei anni dalla data di consegna del primo impianto;

Considerato che:

- il servizio, di cui al contratto aggiuntivo, è stato consegnato il 02/01/2020 e che da convenzione CONSIP, la società SIRAM S.p.A., ha l'obbligo di procedere alla voltura in suo favore di tutti i PDR degli immobili di proprietà comunale in convenzione;
- per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, dell'anno 2020, il fornitore ENEL ENERGIA ha continuato a fatturare i consumi intestando le fatture al Comune di Lamezia Terme in quanto per tale periodo l'iter amministrativo per la voltura dei PDR per la fornitura gas in favore della ditta SIRAM S.p.A. non è stato completato;
- è in corso il conteggio degli importi delle fatture relative ai consumi gas metano, degli immobili compresi nella convenzione stipulata, riferiti ai mesi di Gennaio-Marzo anno 2020, allo scopo di recuperare le somme dovute all'Ente.;

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 1 del 02.02.2026, con il quale sono state confermate le funzioni dirigenziali all'Ing. Pasqualino Nicotera;
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede che l'adozione degli atti di gestione o di atti provvedimenti amministrativi ivi compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa spetta ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa;

Richiamati

-la determina n.35 (RS) del 03/11/2025 n. 1866 (RG) del 04/11/2025 avente ad oggetto " Prosecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. b) dell'Allegato II al d.lgs. 115/08 del "Servizio Integrato Energia per le Pubbliche Amministrazioni", relativo agli impianti di riscaldamento, climatizzazione ed elettrici di immobili comunali con la quale veniva impegnata la somma necessaria alla continuazione del servizio di che trattasi in favore della società Siram S.p.A.;

-il contratto relativo al servizio di cui sopra sottoscritto dalla Veolia Italia SPA ed il Comune di Lamezia Terme del 10/06/2026, conservato in atti;

Preso atto

della nota del 24 novembre 2025 con la quale la società SIRAM comunica la variazione della denominazione sociale da **da Siram S.p.A. a Veolia Italia S.p.A.**, mantenendo invariati gli altri dati societari.

Dato atto che è necessario procedere al pagamento delle sotto elencate fatture, trasmesse dalla Veolia Italia S.p.A., per la prosecuzione del servizio, per il periodo da Novembre 2025 a Marzo 2026:

nr. documento	data documento	importo iniziale (iva inclusa)	scadenza	imponibile	Riferimento impegno determina RS n. 35 del 03/11/2025
2026003980	10/04/26	78.462,76	31/05/26	64.313,74	Periodo 06/11/2025-31/12/2025
2026005919	25/05/26	129.512,47	30/06/26	106.157,76	Periodo 01/01/2026-31/03/2026

Visto il durc regolare richiesto per la ditta Veolia Italia S.p.A (protocollo INPS_51066241con scadenza validità al 07/10/2026);

Ritenuto che nulla osta alla liquidazione delle fatture elencate in tabella, emesse dalla società Veolia Italia S.p.A;

Richiamato il CIG: 80714356DE per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto.

Ritenuta l'inesistenza di posizione di conflitto di interessi del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell' art. 42 del Codice dei Contratti;

Visti:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
- amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilità vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- deliberazione di C.C. n. 35 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2028 -
- Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione 2026 -2028";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 Del 06.06.2025, recante ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027. Approvazione.";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 191 del 04.06.2025 recante ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025-2027 – Approvazione";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29.08.2025-Variazione al PIAO 2025-2027.Approvazione modifica;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;

DETERMINA

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di liquidare, l'importo complessivo totale imponibile pari ad € 170.471,50, oltre IVA pari ad € 37.503,73, a saldo delle fatture elettroniche trasmesse dalla Veolia Italia S.p.A., tramite bonifico sull' IBAN indicato nelle fatture elettroniche e di versare all'Erario l'IVA ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

di prelevare la somma complessiva, necessaria al pagamento delle fatture trasmesse dalla società Veolia Italia S.p.A. p.iva 08786190150 secondo la seguente articolazione:

- *fattura n. 2026003980*, acquisita al prot. dell'Ente al n. 31368 del 11/04/2026, sul CIG 80714356DE, dell'importo complessivo di € 78.462,76 di cui imponibile € 64.313,74 ed € 14.149,02 per IVA, dal capitolo del bilancio n. 1513/0 - piano dei Conti 1.03.02.06.002, esercizio 2025, importo impegnato con determina n.35 (RS) del 03/11/2025- n. 1866 (RG) del 04/11/2025 (periodo 06/11/2025-31/12/2025);
- *fattura n. 2026005919*, acquisita al prot. dell'Ente al n. 48525 del 10/06/2026, sul CIG 80714356DE, dell'importo complessivo di € 129.512,47 di cui imponibile € 106.157,76 ed € 23.354,71 per IVA, dal capitolo del bilancio n. 1513/0 - piano dei Conti 1.03.02.06.002, esercizio 2026, importo impegnato con determina n.35 (RS) del 03/11/2025- n. 1866 (RG) del 04/11/2025 (periodo 01/01/2026-31/03/2026);

di dare atto che il RUP, del servizio, risulta essere l' Ing. Pasqualino Nicotera;

di accertare la regolarità amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;

di dare atto che con riferimento alla vigente normativa in materia di anti corruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013 e art. 16 D.Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

di dare atto che il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;

di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 1784 del 19/06/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 23/06/2026.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 31 del 22/06/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Impegno
2026	3198	1	1-908-1	VEOLIA ITALIA S.P.A	46.995,93
2026	3199	1	1-910-1	VEOLIA ITALIA S.P.A	31.466,83
2026	3200	1	1-910-1	VEOLIA ITALIA S.P.A	129.512,47

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 24/06/2026.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.